



CGU

Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Ministério do Trabalho e Previdência

Secretaria de Trabalho

Exercício 2021

Controladoria-Geral da União
Secretaria Federal de Controle Interno

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Órgão: **Ministério do Trabalho e Previdência**

Unidade Examinada: **Secretaria de Trabalho**

Município/UF: **Brasília/DF**

Relatório de Avaliação: **988282**

Missão

Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade.

Avaliação

O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

Avaliou-se o processo de habilitação de requerentes com vistas ao pagamento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) instituído em 2021 e a adequação dos pagamentos decorrentes. Para tal, foram realizados cruzamentos de informações entre bases de dados governamentais, a partir dos critérios de elegibilidade definidos para o Programa e de situações de risco identificadas pela CGU.

O trabalho teve como escopo os acordos para recebimento do BEm pactuados durante a vigência do Programa, entre 28.04 e 25.08.2021. Foram avaliadas parcelas emitidas até 02.09.2021, referentes à liberação de pagamentos a ocorrerem no âmbito de tais acordos.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?

O trabalho teve por objetivo avaliar a habilitação de beneficiários ao Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, instituído pela Medida Provisória (MP) nº 1.045, de 27.04.2021, considerando a relevância social do Programa e o montante de recursos alocados para sua operacionalização, inicialmente orçados em quase R\$ 10 bilhões.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?

A partir dos testes realizados, verificou-se a existência de indicativo de impropriedades em 0,33% das parcelas emitidas para pagamento do BEm no âmbito da nova versão do Programa.

Dentre as situações identificadas e que envolvem, de forma direta, possíveis fragilidades nos controles do processo de habilitação ao benefício, destacam-se as 10.557 parcelas liberadas a beneficiários do INSS (totalizando pagamentos em montante de R\$ 8.774.484,00); as 4.499 parcelas pagas a pessoas vinculadas a órgãos ou a empresas públicas (pagamentos em montante de R\$ 3.966.553,00); as 9.313 parcelas pagas a beneficiários que não possuíam vínculo empregatício em 28.04.2021 ou no momento da celebração do acordo, conforme se identifica a partir dos registros existentes em bases de dados governamentais (R\$ 9.246.566,00); e as 1.355 parcelas emitidas a beneficiários com indicativo de óbito nas bases de dados governamentais (R\$ 1.180.924,00).

Ressalta-se, também, a existência de situações de risco identificadas pela equipe de auditoria. Tais situações, em que pese não estarem regulamentadas e não se caracterizarem como falhas de controle na gestão do benefício, podem resultar em pagamentos em desacordo com os objetivos pretendidos pelo Programa. Nesse contexto, foram identificadas 183.960 parcelas pagas a beneficiários que se encontravam com o CPF em situação cadastral diferente de “Regular” e 57.523 parcelas do BEm recebidas de forma cumulativa com parcelas do Auxílio Emergencial. Especificamente sobre o acúmulo com o Auxílio Emergencial, frisa-se que a responsabilidade pelo controle recairia, principalmente, sobre o Ministério da Cidadania, gestor do referido Auxílio.

Diante do exposto, foram expedidas recomendações aos gestores, tanto para apuração dos requerimentos com indicativos de irregularidade quanto para a definição de entendimento acerca da possibilidade de concessão de benefício a empregados com CPF em situações diferentes de “Regular”.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Bacen: Banco Central do Brasil

BEm: Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

CGU: Controladoria-Geral da União

CPF: Cadastro de Pessoas Físicas

CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

Dataprev: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social

GFIP: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social

INSS: Instituto Nacional do Seguro Social

Maciça: Folha de pagamentos do INSS

MP: Medida Provisória

RAIS: Relação Anual de Informações Sociais

RFB: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

RGPS: Regime Geral de Previdência Social

SEPRT: Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

SIAPE: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos

SIRC: Sistema Nacional de Informações de Registro Civil

SISOBI: Sistema Informatizado de Controle de Óbitos

STRAB: Secretaria de Trabalho

NIT: Número de Identificação do Trabalhador

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO	6
II. RESULTADOS DOS EXAMES	8
1. Beneficiários com indicativo de óbito nas bases de dados governamentais.	8
2. Pagamento a beneficiário menor de 14 anos de idade.	9
3. Requerimentos do BEm com informações pessoais conflitantes com os registros da base do CPF.	10
4. Beneficiários com CPF em situação cadastral diferente de regular.	10
5. Beneficiários vinculados a empresas com CNPJ nas situações "Baixada" e "Nula".	12
6. Beneficiários que ocupam cargo ou emprego público (ativos e inativos).	13
7. Não foram identificados beneficiários titulares de mandato eletivo.	14
8. Beneficiários que constam na folha de pagamento de benefícios do INSS, excetuadas as situações que permitem o recebimento concomitante do BEm.	15
9. Beneficiários que receberam seguro-desemprego de forma concomitante ao recebimento do BEm.	15
10. Beneficiários do BEm que receberam, cumulativamente, o Auxílio Emergencial, o Auxílio Emergencial Residual ou o Auxílio Emergencial 2021.	16
11. Beneficiários que não possuíam contrato de trabalho vigente em 28.04.2021 ou no momento da celebração do acordo.	17
12. Não foram identificados beneficiários com registro de desligamento durante o período de garantia provisória no emprego.	18
RECOMENDAÇÕES	19
CONCLUSÃO	20
ANEXOS	23
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA	23
II – DETALHAMENTO DAS TRILHAS APLICADAS NOS CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES	35
III – INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS BASES DE DADOS UTILIZADAS NO CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES	42

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de trabalho de avaliação realizado junto à Secretaria de Trabalho (STRAB) do Ministério do Trabalho e Previdência, que tem como objeto a operacionalização do Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, instituído pela Medida Provisória nº 1.045, de 27.04.2021, para o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), no âmbito das relações de trabalho. Essa avaliação se dá em continuidade àquela desenvolvida em relação à execução do BEm 2020, instituído por meio da MP nº 936, de 01.04.2020, convertida na Lei nº 14.020, de 06.07.2020, e cujos resultados estão registrados no Relatório de Avaliação nº 843078¹.

O referido Programa, que esteve vigente por 120 dias contados a partir de 28.04.2021, possuía como objetivos preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública. Para tal, previu a adoção das seguintes medidas:

- i. O pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm);
- ii. A redução proporcional de jornada de trabalho e de salário (em 25%, 50% ou 70%);
- iii. A suspensão temporária do contrato de trabalho.

A redução proporcional de jornada e de salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho pressupunham a celebração prévia de acordo entre o empregador e o empregado. Durante o período de redução de jornada e de salário e/ou de suspensão do contrato, o governo pagava o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), calculado com base no tipo de acordo e que tomava como referência o valor que seria pago ao empregado a título de seguro-desemprego (caso o empregado viesse a fazer jus ao recebimento de tal benefício).

Posto isso, realizou-se avaliação sobre o processo de habilitação para pagamento do BEm, e os pagamentos decorrentes dessa habilitação, a partir do cruzamento de informações entre bases de dados governamentais, as quais estão identificadas no Anexo III. O presente relatório contempla a verificação de todas as parcelas do benefício liberadas para pagamento ou com previsão de liberação entre 28.05.2021 e 20.11.2021.

Os testes realizados foram baseados nas questões de auditoria apresentadas na sequência, que abordaram aspectos relacionados a pagamentos em possível desacordo com a regras do benefício (critérios e procedimentos estabelecidos pela MP nº 1.045/2021 e pela Portaria SEPRT/ME nº 6.100, de 27.05.2021, que edita normas relativas ao processamento e ao pagamento do BEm) e, ainda, situações de risco que, apesar de não regulamentadas pelas normas regentes do BEm, podem resultar em pagamentos em desacordo com os objetivos pretendidos pelo Programa.

- a. Há beneficiários com indicativo de óbito nas bases de dados governamentais?
- b. Há beneficiários menores de 14 anos de idade?
- c. Há beneficiários com CPF em situação cadastral diferente de regular ou que possuem CPF inválido ou inexistente na base da Receita Federal do Brasil?

¹ Disponível em: <https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1038029>.

- d. As informações registradas nos requerimentos do BEm coincidem com as informações pessoais existentes na base de CPF da Receita Federal do Brasil (RFB)?
- e. Há beneficiários vinculados a empresas com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nas situações "Baixado" e "Nulo"?
- f. Há beneficiários ocupando cargo ou emprego público (ativos e inativos)?
- g. Há beneficiários titulares de mandato eletivo?
- h. Há beneficiários do BEm presentes na folha de pagamentos dos benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ressalvados os benefícios de pensão por morte e auxílio acidente?
- i. Há beneficiários em gozo de seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades?
- j. Há beneficiários recebendo, cumulativamente, o Auxílio Emergencial²?
- k. Os beneficiários possuíam contrato de trabalho vigente em 28.04.2021, e estes se encontravam vigentes na data de início do acordo?
- l. Há beneficiários que foram desligados durante ou após o recebimento do benefício, durante o período de garantia provisória no emprego?

Registre-se que os testes e análises realizados foram planejados e executados de acordo com as disposições do “Manual de orientações técnicas da atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal”, aprovado pela Instrução Normativa SFC nº 8, de 08.12.2017.

² Considerando eventual recebimento de Auxílio Emergencial, de Auxílio Emergencial Residual e/ou de Auxílio Emergencial 2021.

II. RESULTADOS DOS EXAMES

Os testes realizados consideraram os requerimentos do BEm existentes nas bases de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas à CGU pela Dataprev, contemplando informações de pagamento com dados atualizados em 02.09.2021³, totalizando R\$ 6.941.919.506,00 em recursos liberados para pagamento, conforme tabela a seguir.

Tabela 1 – Execução do BEm 2021

Quantidade de Requerimentos Habilitados	Parcelas Emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
3.053.287	8.078.068	6.941.919.506,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, a partir das informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

As parcelas emitidas e previstas seguem agrupadas por mês de competência:

Tabela 2 – Parcelas emitidas e previstas do BEm 2021, mês a mês

04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
198.810	2.740.456	2.138.444	2.259.656	736.692	3.996	14

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, a partir das informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

Os 3.053.287 requerimentos concedidos no período avaliado contemplaram um total de 2.485.466 beneficiários distintos⁴, havendo, portanto, a ocorrência de mais de um requerimento concedido para alguns empregados.

A partir dos testes realizados, foram obtidos os resultados apresentados em sequência, segregados por questão de auditoria.

1. Beneficiários com indicativo de óbito nas bases de dados governamentais.

O presente teste foi realizado de forma a verificar a existência de beneficiários do BEm com indicativo de óbito no Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi) e no Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC). Adicionalmente, foi verificada a eventual existência de beneficiários do BEm como instituidores de pensão na Folha de pagamentos do INSS (Maciça) ou no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), o que indicaria o falecimento do beneficiário. A morte do beneficiário figura entre as hipóteses de cessação do BEm, conforme Art. 21, inciso IX, da Portaria SEPRT/ME nº 6.100/2021.

O teste foi realizado por meio de batimento comparando: (i) informações na base do CPF e nas bases de requerimentos e de pagamentos do BEm com os dados existentes nas bases do (i) SISOB, (ii) SIRC, (iii) Maciça e (iv) SIAPE. Em relação aos testes envolvendo SISOB e SIRC, foram considerados nos exames apenas os casos em que o CPF e a data de nascimento nos

³ As parcelas avaliadas constantes nas bases de dados possuem informações sobre datas de validade compreendidas entre 28/05/2021 e 20/11/2021, portanto, podem incluir pagamentos realizados posteriormente a 02/09/2021 (data de disponibilização da base de dados pela Dataprev).

⁴ Conforme consulta de números distintos de inscrição no CPF nas bases de dados do Programa.

referidos sistemas eram coincidentes com os dados registrados ou no cadastro para recebimento do BEm ou na base de dados do CPF. Para verificação junto à Maciça e ao SIAPE, foi utilizado apenas o CPF constante no requerimento do benefício como chave.

A partir da análise realizada, foram identificadas as ocorrências registradas na tabela seguinte, relativas às parcelas emitidas para beneficiários cujo óbito tenha ocorrido em momento anterior à data do acordo registrado no requerimento, ou durante o prazo previsto no acordo⁵.

Tabela 3 - Requerimentos com indicativo de óbito do beneficiário

Base Utilizada	Quantidade de Requerimentos Habilitados	Parcelas Emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
SIRC	118	146	111.597,00
Sisobi	7	20	14.028,00
Maciça	437	1.193	1.048.825,00
SIAPE	6	19	19.495,00
TOTAL^(a)	555	1.355	1.180.924,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, a partir dos resultados do cruzamento de informações realizado, contemplando informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

^(a)Os valores totais não correspondem ao somatório das linhas da respectiva coluna, uma vez que foram descontados casos de óbitos registrados em duas ou mais bases consultadas.

2. Pagamento a beneficiário menor de 14 anos de idade.

O Parágrafo Único do Art. 16 da MP nº 1.045/2021 prevê que o pagamento do BEm se aplica aos contratos de trabalho de aprendizagem. Por sua vez, o Art. 403 do Decreto-Lei nº 5.452⁶, de 01.05.1943, estabelece que “*é proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos*”.

Considerando os normativos dispostos, foi realizado teste de consistência a partir de cruzamentos entre (i) a base de requerimentos do BEm, (ii) a base de pagamentos do BEm e (iii) a base de dados do CPF. O procedimento visou identificar, a partir das informações constantes na base de dados do CPF, a existência de beneficiários do BEm menores de 14 anos de idade na data de início do acordo para recebimento do benefício. Os resultados obtidos constam da tabela a seguir.

Tabela 4 – Requerimentos cadastrados para menores de 14 anos

Quantidade de Requerimentos Habilitados	Parcelas Emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
1	3	3.300,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, a partir dos resultados do cruzamento de informações realizado, contemplando informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

⁵ 92% dos casos identificados dizem respeito a óbitos ocorridos antes do início do acordo.

⁶ Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A Redação do Art. 403 foi dada pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000.

Em relação ao único requerimento habilitado identificado pelo teste, verificações adicionais junto à base de requerimentos do BEm e à base do CPF sugerem, a partir dos nomes e números de identificação registrados nas bases, que pode ter ocorrido o lançamento do CPF da filha da empregada postulante ao BEm, situação a ser avaliada e validada pela STRAB.

3. Requerimentos do BEm com informações pessoais conflitantes com os registros da base do CPF.

O Art. 7º da Portaria SEPRT/ME nº 6.100/2021 dispõe sobre as informações que devem constar nos acordos celebrados no âmbito do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, dentre as quais estão o número de inscrição do empregado no CPF, o nome do empregado, o nome da mãe do empregado e a data de nascimento do empregado.

Posto isso, realizou-se testes junto à base do CPF para verificar se as informações cadastradas no requerimento ao BEm coincidem com as informações registradas junto à Receita Federal do Brasil. Para tal, utilizou-se como referência o número do CPF registrado na base de requerimentos do BEm, comparando as informações de nome e data de nascimento dos requerentes com as informações de nome e data de nascimento registradas na base de dados do CPF. Havendo divergência na data de nascimento e no nome⁷ registrados junto às bases avaliadas, concluiu-se pela existência de indicativo de irregularidade para o requerimento, haja vista a possível existência de inconsistências nas informações prestadas para recebimento do BEm.

A tabela a seguir apresenta os resultados dos testes realizados.

Tabela 5 – Requerimentos com informações conflitantes com a base do CPF

Quantidade de Requerimentos Habilitados	Parcelas Emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
27	69	59.032,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, a partir dos resultados do cruzamento de informações realizado, contemplando informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

4. Beneficiários com CPF em situação cadastral diferente de regular.

Realizou-se teste para identificar a eventual ocorrência de pagamentos do BEm a pessoas que possuíam a inscrição do seu CPF em situação diferente de “Regular” ou a pessoas cujo CPF não fosse identificado na base da Receita Federal do Brasil. Destaca-se que o número de inscrição do empregado no CPF é uma das informações que devem constar no acordo celebrado entre trabalhador e empregador, informado ao Ministério da Economia para adesão ao BEm, conforme Art.9º, § 1º, inciso III, da Portaria SEPRT nº 10.486/2020.

⁷ Para avaliação do grau de semelhança entre os nomes, foi aplicada função para obtenção da distância de Levenshtein. A função foi ajustada para incluir nos resultados casos em que a semelhança entre os nomes fosse inferior a 50%.

Assim, realizou-se cruzamento entre (i) a base cadastral de requerimentos do BEm, (ii) os arquivos de pagamento do BEm e (iii) a base de dados do CPF. Foram identificadas as seguintes ocorrências:

Tabela 6 – Requerimentos com CPF em situação diferente de regular

Situação Cadastral	Quantidade de Requerimentos Habilitados	Parcelas Emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
Cancelada de Ofício	3	11	11.442,00
Cancelada por Multiplicidade	7	22	19.009,00
Cancelada por Óbito sem Espólio	984	1898	1.664.944,00
Pendente de Regularização	73.026	179.172	170.568.429,00
Suspensa	952	2857	2.581.885,00
TOTAL	74.972	183.960	174.845.709,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, a partir dos resultados do cruzamento de informações realizado, contemplando informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

Registra-se que não foram identificados casos cujo CPF informado na base de requerimentos do BEm não constassem na base da Receita Federal do Brasil.

As situações cadastrais previstas na Tabela 6 estão entre as definidas na Instrução Normativa RFB nº 1.548, de 13.02.2015, que regulamentou a inscrição no CPF e dispôs sobre as situações possíveis em que a inscrição pode se encontrar, resumidas no quadro a seguir:

Quadro 1 - Situações possíveis de uma inscrição no CPF, conforme a IN/RFB nº 1.548/2015

Situação	Motivo resumido	Referência
Regular	Quando não houver inconsistência cadastral e não constar omissão de DIRPF.	Artigo 21
Pendente de regularização	Quando houver omissão de DIRPF.	
Suspensa	Existir inconsistência cadastral.	
Cancelada por multiplicidade	Quando houver mais de uma inscrição no CPF para a mesma pessoa.	
Titular falecido	Quando for incluído o ano de óbito.	
Nula	Inscrição no CPF em que for constatada fraude	Artigos 21 e 17
Cancelada de Ofício	Atribuição de mais de um número de inscrição para uma mesma pessoa física, por decisão administrativa ou determinação judicial.	Artigo 16
Cancelada por Óbito sem espólio	No caso de óbito se não houver espólio ⁸ .	Artigo 15

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir de consulta à IN/RFB nº 1.548/2015.

Destaque-se que não há normatização exigindo o CPF em situação “Regular” para recebimento do BEm. Assim, em que pese a aparente incompatibilidade de algumas das

⁸ Situação substituída por “Titular Falecido” pela Instrução Normativa RFB nº 1746, de 28.09.2017.

situações apresentadas com o recebimento do benefício, que podem resultar em pagamentos em desacordo com os objetivos pretendidos pelo Programa, não é possível caracterizar os casos identificados como falhas de controles.

Por fim, cumpre registrar, considerando as datas de atualização constantes nas bases utilizadas, que, para pouco mais de 90% dos casos, é possível afirmar que a situação do CPF já era diferente de "Regular" na data do acordo para recebimento do BEm. Em relação aos demais casos, em que pese o CPF se encontrar com situação cadastral diferente de "Regular" quando da realização dos testes pela CGU, não é possível afirmar qual era a situação do CPF quando da data do acordo ou do recebimento das parcelas.

5. Beneficiários vinculados a empresas com CNPJ nas situações "Baixada" e "Nula".

No presente teste avaliou-se a existência de requerentes do BEm vinculados a empresas que, anteriormente à solicitação do referido benefício, se encontravam em situação cadastral "Baixada" ou "Nula" junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), ou que passaram a apresentar as referidas situações cadastrais durante a vigência do acordo para recebimento do benefício.

Destaque-se que não há normatização vedando o pagamento do BEm a empregados oriundos de empresas em situação "Baixada" ou "Nula", todavia, tais situações cadastrais são, em tese, incompatíveis com o regular desempenho das atividades da pessoa jurídica, inclusive no que tange à criação e/ou à manutenção de vínculos empregatícios. Nesse sentido, a Instrução Normativa (IN) RFB nº 1.863⁹, de 27.12.2018, define as possíveis situações cadastrais de CNPJ, sintetizadas no quadro a seguir.

Quadro 2 - Situações possíveis de uma inscrição no CNPJ, conforme a IN RFB nº 1.863/2018

Situação	Síntese da Condição	Referência
Suspensa	Existir inconsistência cadastral; solicitação de baixa estar em andamento; informar a interrupção temporária de atividades.	Artigo 40
Inapta	Omitir declarações e demonstrativos; não ser localizada; possuir irregularidades em operações de comércio exterior.	Artigos 41 a 47
Baixada	Solicitar baixa ou tê-la realizada de ofício pela RFB.	Artigos 29 e 50
Nula	Ter declarada a nulidade do ato de inscrição do estabelecimento conforme certas condições.	Artigos 35 e 51
Ativa	Não se enquadrar nas demais situações.	Artigo 39

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de consulta à IN RFB nº 1.863/2018.

Assim, realizou-se cruzamento entre (i) a base cadastral de requerimentos do BEm, (ii) a base de pagamentos do BEm e (iii) a base de dados do CNPJ, a partir do número de inscrição constante no CNPJ. No teste, foram considerados os casos em que a situação cadastral ocorreu antes e/ou durante a vigência do acordo. Os resultados obtidos constam da tabela a seguir.

⁹ Dispõe sobre o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Tabela 7 - Situação cadastral dos CNPJ informados nos requerimentos

Situação Cadastral (CNPJ)	Quantidade de Requerimentos Habilitados	Parcelas Emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
Baixada	845	2.365	2.042.320,00
Nula	0	0	0,00
TOTAL	845	2.365	2.042.320,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, a partir dos resultados do cruzamento de informações realizado, contemplando informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

A partir dos requerimentos identificados na Tabela 7, foi realizado teste adicional utilizando-se os oito primeiros dígitos do CNPJ informado no requerimento do BEm, de forma a identificar a eventual existência de pessoas jurídicas da mesma organização empresarial (matriz ou filial) que estivesse em situação cadastral “Ativa” no período em análise. O resultado pode ser visualizado na tabela a seguir.

Tabela 8 - CNPJ informados no requerimento, em situação cadastral “Baixada”, sem que a empresa possuísse matriz ou filiais ativas

Quantidade de Requerimentos Habilitados	Parcelas Emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
401	1.229	1.119.557,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, a partir dos resultados do cruzamento de informações realizado, contemplando informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

Com esse teste, visou-se identificar nos resultados encontrados e descritos na Tabela 7 possíveis ocorrências de equívocos no preenchimento do requerimento do BEm ao indicar números de inscrição de CNPJ descontinuados, eventualmente que não fosse o número correspondente à empresa com a qual o empregado possuía o vínculo efetivo. Como resultado, do total anteriormente indicado, persistiram 401 benefícios concedidos para os quais, além da situação cadastral “Baixada” do CNPJ informado no requerimento, não foi identificada matriz ou filial da empresa em situação cadastral “Ativa”.

6. Beneficiários que ocupam cargo ou emprego público (ativos e inativos).

Avaliou-se, na presente questão, a eventual existência de beneficiários do BEm que ocupam cargos públicos de provimento efetivo (ativos e inativos), cargos em comissão ou empregos públicos, haja vista a vedação expressa para recebimento do benefício por esse público disposta nos incisos I e III do art. 4º da Portaria SEPRT/ME nº 6.100/2021. Registra-se, no entanto, que essa mesma norma considera elegíveis ao BEm os trabalhadores em exercício e que também estejam na situação de pensionistas ou que também recebam auxílio-acidente (art. 4º, inciso III, alínea a).

Por esse motivo, foram desconsiderados os seguintes casos de acúmulo com o BEm:

- a) Pensões alimentícias provenientes de vínculos com o serviço público;
- b) Benefícios de pensão por morte e auxílio acidente provenientes de vínculos com o serviço público; e

c) Outras pensões, exclusivamente para as folhas de pagamento de estados e municípios.

Para o teste, foi realizado cruzamento a partir do número de inscrição no CPF informado nos requerimentos (bases de requerimentos e de pagamentos do BEm), com as informações das seguintes bases de dados: (i) de servidores públicos federais existente no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) (ativos e inativos); (ii) de servidores militares (ativos e inativos); (iii) de servidores de estados e municípios (ativos e inativos); (iv) de servidores do Banco Central do Brasil (ativos e inativos) e (v) de empregados de empresas estatais.

Ressalta-se que o teste não considerou o recebimento concomitante do BEm com a remuneração dos respectivos vínculos, mas apenas o indicativo de que requerentes/beneficiários do BEm possuíam cargo ou emprego público, a partir dos registros das bases de dados utilizadas.

As informações acerca das bases de dados utilizadas nos cruzamentos constam do Anexo III deste relatório e os resultados obtidos a partir do cruzamento de informações realizado estão apresentados na tabela a seguir.

Tabela 9 – Requerimentos de servidores/empregados públicos, ativos e inativos

Cargo ou emprego público	Quantidade Requerimentos Habilitados	Parcelas emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
Servidores Cíveis da União (SIAPE)	106	172	133.882,00
Servidores Militares da União	24	34	29.544,00
Empregados de Estatais	13	16	11.931,00
Servidores Estaduais, Distritais e Municipais	1.573	4.286	3.800.675,00
TOTAL^(a)	1.710	4.499	3.966.553,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, a partir dos resultados do cruzamento de informações realizado, contemplando informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

^(a) Não foram identificados servidores do Banco Central do Brasil recebendo o BEm.

7. Não foram identificados beneficiários titulares de mandato eletivo.

Essa análise buscou verificar a existência de beneficiários do BEm que fossem titulares de mandato eletivo¹⁰, uma vez que o inciso I do art. 4º da Portaria SEPRT/ME nº 6.100/2021 veda o pagamento do benefício nessas situações.

¹⁰ De acordo com o Glossário Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, mandato eletivo é o exercício das prerrogativas e o cumprimento das obrigações de determinados cargos por um período legalmente determinado. Disponível em <http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-m>. Acesso em 05.05.2021.

Assim, foi realizado cruzamento de informações a partir do número de inscrição no CPF informado nas bases de requerimentos e de pagamentos do BEm com a base de candidatos eleitos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Registra-se que não foram identificadas ocorrência para o referido teste.

8. Beneficiários que constam na folha de pagamento de benefícios do INSS, excetuadas as situações que permitem o recebimento concomitante do BEm.

O presente teste visou identificar a existência de beneficiários do BEm que constam da folha de pagamento de benefícios do INSS, aos quais o benefício não é devido, ressalvados os benefícios de pensão por morte e auxílio acidente, conforme previsto no inciso III do art. 4º da Portaria SEPRT/ME nº 6.100/2021.

Para tal, foi realizado cruzamento entre (i) a base cadastral de requerimentos do BEm, (ii) a base de pagamentos do BEm e (iii) a folha de pagamento do INSS (Maciça), a partir dos CPF informados nos requerimentos. O teste buscou verificar a existência de pagamento do BEm a pessoas que receberam benefícios¹¹ do INSS no mesmo período.

Como resultado, foram identificadas as ocorrências que constam na tabela a seguir.

Tabela 10 – Acúmulo do BEm com benefícios mantidos pelo INSS

Quantidade de Requerimentos Habilitados	Parcelas emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
9.470	10.557	8.774.484,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, a partir dos resultados do cruzamento de informações realizado, contemplando informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

9. Beneficiários que receberam seguro-desemprego de forma concomitante ao recebimento do BEm.

Considerando que o BEm não poderia ser pago a empregado que estivesse em gozo do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades, conforme definido no inciso III do art. 4º da Portaria SEPRT/ME nº 6.100/2021, realizou-se teste para verificar a existência de pagamento do BEm a pessoas que receberam o seguro-desemprego referente ao mesmo período.

Assim, foi realizado cruzamento, a partir do Número de Identificação do Trabalhador (NIT) informado nos requerimentos, entre (i) a base de requerimentos do BEm, (ii) a base de pagamentos do BEm, (iii) a base de dados da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e (iv) as informações de pagamento do seguro-desemprego, extraídas da Base de Gestão do Seguro-Desemprego

¹¹ Em virtude das disposições da Portaria SEPRT/ME nº 6.100/2021, os seguintes códigos de benefício, presentes na Maciça, não foram considerados como acúmulo indevido: '01', '02', '03', '21', '22', '23', '26', '27', '28', '29', '36', '54', '55', '56', '59', '60', '84', '89', '93', '94', '95' e '96'.

(BGSD). Os testes consideraram o recebimento tanto do BEm quanto do seguro-desemprego referentes a uma mesma competência¹².

Destaque-se, ainda, que em virtude de limitações nas bases de dados disponíveis no momento da realização dos testes, os mesmos abarcaram somente o seguro-desemprego pago a pescadores artesanais e a trabalhadores formais¹³. Assim, não foi realizada verificação junto ao seguro-desemprego pago a empregados domésticos e a trabalhadores resgatados de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo.

A partir dos testes realizados, foram identificadas as ocorrências registradas na tabela em sequência.

Tabela 11 – Acúmulo do BEm com o seguro-desemprego

Modalidade	Quantidade de Requerimentos Habilitados	Parcelas emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
Formal	855	918	460.859,00
TOTAL^(a)	855	918	460.859,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, a partir dos resultados do cruzamento de informações realizado, contemplando informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

^(a) Não foram identificados casos de acúmulo do BEm com os benefícios do seguro-desemprego pagos a pescadores artesanais.

10. Beneficiários do BEm que receberam, cumulativamente, o Auxílio Emergencial, o Auxílio Emergencial Residual ou o Auxílio Emergencial 2021.

Esta questão enfatiza a distinção entre as duas medidas excepcionais de proteção social instituídas pelo Governo durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19 – o BEm, destinado ao trabalhador formal, e o Auxílio Emergencial, destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados. Verifica-se, assim, que o recebimento de ambos os benefícios por uma mesma pessoa não seria possível, haja vista que as referidas ações possuem públicos distintos. Ainda, há vedação expressa de pagamento de Auxílio Emergencial, seja o Auxílio Emergencial – AE (Lei nº 13.982/2020), o Auxílio Emergencial Residual – AER (Medida Provisória nº 1.000/2020) ou o Auxílio Emergencial 2021 – AE 2021 (Medida Provisória nº 1.039/2021), de forma concomitante com outros benefícios federais, exceção feita ao Abono Salarial e ao Bolsa Família.

¹² Como competência de recebimento do benefício do seguro-desemprego, foram considerados os meses subsequentes à data de demissão que deu origem ao pagamento do benefício, independentemente da data do efetivo pagamento, conforme metodologia informada pela STRAB, definida a partir das disposições do Art. 17 da Resolução nº 467, de 21.12.2005, expedida pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

¹³ Os pagamentos de seguro-desemprego a pescadores artesanais e a trabalhadores formais representaram, em 2020, 97,6% de todo o valor executado para pagamento do benefício do seguro-desemprego, consideradas todas as suas modalidades.

Posto isso, foi realizado cruzamento entre (i) a base cadastral de requerimentos do BEm, (ii) a base de pagamentos do BEm e (iii) as informações de pagamentos do Auxílio Emergencial (AE, AER e AE 2021), a partir dos CPF informados nos requerimentos do BEm, e considerando o mês de pagamento dos benefícios. Assim, foram identificadas as ocorrências apresentadas na tabela a seguir.

Tabela 12 – Acúmulo do BEm com o Auxílio Emergencial

Público Auxílio Emergencial	Quantidade de Requerimentos Habilitados	Parcelas emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
Bolsa Família	2.163	3.402	2.979.244,00
CadÚnico	3.404	6.062	5.227.289,00
Extracad	26.702	48.059	43.362.412,00
TOTAL	32.269	57.523	51.568.945,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, a partir dos resultados do cruzamento de informações realizado, contemplando informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

Registre-se, por fim, que no contexto da execução da primeira edição do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda¹⁴, em 2020, foi estabelecido fluxo entre o Ministério da Cidadania e a extinta Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, à qual a STRAB era vinculada, para verificação e controle dos casos de acúmulo entre o BEm e o Auxílio Emergencial, havendo, à época, a definição¹⁵ de necessidade de repercussões sobre o Auxílio Emergencial e não em relação ao BEm em caso de acúmulo entre os referidos benefícios.

Diante do exposto, em que pese a ocorrência de indicativo de acúmulo irregular de benefícios envolvendo o BEm, continuando em vigor o fluxo definido, não se vislumbra a ocorrência de falha gerencial por parte da Secretaria de Trabalho ou de falta de atuação desta em relação aos casos apontados na Tabela 12.

11. Beneficiários que não possuíam contrato de trabalho vigente em 28.04.2021 ou no momento da celebração do acordo.

A presente questão tem por objetivo verificar a existência dos contratos de trabalho informados pelos requerentes do BEm, bem como se esses contratos foram iniciados até 28.04.2021¹⁶, conforme exigência prevista no inciso II do art. 4º da Portaria SEPRT/ME nº 6.100/2021.

Para tal, foi realizado cruzamento entre (i) a base cadastral de requerimentos do BEm, (ii) a base de pagamentos do BEm, (iii) a base de dados Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e (iv) a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2019, de forma a identificar:

¹⁴ Instituído pela MP nº 936/2020.

¹⁵ Conforme proposto via Ofício nº 51/2020/SE-GABIN, de 06.05.2020, assinado pelo Secretário Executivo do Ministério da Cidadania.

¹⁶ Data em que a MP nº 1.045/2021 entrou em vigor.

- a) Beneficiários do BEm admitidos no emprego após 28.04.2021; e
- b) Beneficiários do BEm que foram desligados do emprego em data anterior ou igual à data do acordo e para os quais não foi identificada readmissão posterior a emprego.

Para verificação dos vínculos empregatícios, utilizou-se os CPF dos empregados e os CNPJ dos empregadores (oito primeiros dígitos), informados nos requerimentos, buscando-se informações sobre os referidos vínculos na GFIP. A RAIS 2019 foi utilizada para expurgar possíveis “falso positivos”, decorrentes de eventuais inconsistências na base de dados da GFIP. Assim, se determinado beneficiário possui vínculo registrado na RAIS 2019, e não possui registro de desligamento posterior (GFIP), sua situação foi considerada regular para fins de requerimento do BEm.

Posto isso, foram identificadas as ocorrências detalhadas na tabela a seguir.

Tabela 13 – Requerimentos com datas de admissão e de desligamento dos contratos de trabalho em desacordo com as disposições do Programa

Situação do Vínculo de Emprego	Quantidade de Requerimentos	Parcelas emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
Admitidos após 28.04.2021	63	139	125.124,00
Data de desligamento anterior ou igual à data do acordo	3.013	9.174	9.121.442,00
TOTAL	3.076	9.313	9.246.566,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, a partir dos resultados do cruzamento de informações realizado, contemplando informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

12. Não foram identificados beneficiários com registro de desligamento durante o período de garantia provisória no emprego.

De acordo com a MP nº 1.045/2021, art. 5º, § 2º, inciso III, o BEm será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho.

Ainda, conforme art. 10 da referida norma, é reconhecida, ao empregado que receber o BEm, a garantia provisória no emprego durante o recebimento do benefício, bem como “*após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão*”. Destaque-se que tais disposições não se aplicam às hipóteses de dispensa a pedido, extinção do contrato de trabalho por acordo nos termos do disposto no art. 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho, ou por justa causa do empregado (§ 3º do Art. 10 da MP nº 1.045/2021).

Posto isso, foi realizado cruzamento entre (i) a base cadastral de requerimentos do BEm, (ii) a base de pagamento do BEm e (iii) a base de dados da GFIP, de forma a identificar beneficiários com registro de desligamento dentro do período de garantia. Para tal, foram considerados os mesmos CPF e CNPJ (raiz) informados nos requerimentos.

Realizados os testes, não foram identificados requerimentos com indicativo de desligamento dentro do período de garantia provisória no emprego.

RECOMENDAÇÕES

Para elaboração das recomendações, foram levadas em consideração aquelas expedidas no âmbito do Relatório de Avaliação nº 843078¹⁷, que tratou da primeira versão do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (Lei nº 14.020/2020). Assim, recomendações relevantes já expedidas naquela ocasião não foram replicadas no presente relatório. As recomendações em questão dizem respeito a beneficiários que constam como instituidores de pensão em bases de dados oficiais (Maciça e SIAPE) e a concessões a beneficiários vinculados a CNPJ em situações diferentes de “Ativa”.

Assim, as recomendações expedidas à STRAB no âmbito deste relatório estão apresentadas em sequência:

Recomendação 1: Definir e formalizar entendimento acerca da possibilidade ou não de concessão do BEm a empregados que possuam a inscrição de seu CPF em situações cadastrais diferentes de “Regular”, e implementar os respectivos controles sistêmicos. (Item 4)

Recomendação 2: Estabelecer plano de ação visando apurar as situações de pagamento do BEm potencialmente irregulares apontadas neste relatório, providenciando, para os casos pertinentes, a devolução dos valores recebidos indevidamente e o bloqueio em relação ao recebimento de novas parcelas. (Itens 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 11)

¹⁷ Disponível em: <https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1038029>.

CONCLUSÃO

Os testes aplicados indicaram a ocorrência de situações que podem ter resultado em pagamentos indevidos do BEm. Tais situações devem ser avaliadas e validadas pelos gestores do Programa, com a consequente adoção de providências para o seu equacionamento, a realização de ajustes e ressarcimentos porventura necessários, bem como a implementação de controles adicionais eventualmente pertinentes.

A tabela a seguir resume os resultados apresentados no presente relatório, referentes aos testes que avaliaram a existência de pagamentos em possível desacordo com a regras que regulamentam o pagamento do benefício.

Tabela 14 – Consolidação dos resultados dos cruzamentos relacionados ao BEm (dados atualizados em 02.09.2021)

Teste	TOTAIS		
	Requerimentos Habilitados	Parcelas Emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
Indicativo de óbito	555	1.355	1.180.924,00
Beneficiário menor de 14 anos	1	3	3.300,00
Informações pessoais do requerimento conflitantes com os registros na base do CPF	27	69	59.032,00
Ocupante de cargo ou emprego público (Ativo ou Inativo)	1.710	4.499	3.966.553,00
Acúmulo com benefícios na folha de pagamentos do INSS	9.470	10.557	8.774.484,00
Acúmulo com seguro-desemprego	855	918	460.859,00
Beneficiário sem contrato em 28.04.2021 ou no momento da celebração do acordo	3.076	9.313	9.246.566,00
TOTAIS^{(a), (b)}	15.623	26.611	23.588.422,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir dos resultados registrados no presente relatório, contemplando informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

^(a) Os totais não refletem os somatórios dos valores da tabela, haja vista a existência de casos identificados em duas ou mais tipologias; na totalização são desconsideradas as repetições.

^(b) Não foram identificados beneficiários titulares de mandato eletivo (questão de auditoria “g”), bem como não foram identificados beneficiários com indicativo de desligamento dentro do período de garantia provisória no emprego (questão de auditoria “l”).

A Tabela 15, por sua vez, destaca outras questões relevantes e situações de risco avaliadas pela CGU, as quais, no entanto, não se encontram regulamentadas pelas normas regentes do BEm. Tais situações, em que pese não se caracterizarem como falhas de controle na gestão do benefício, podem resultar em pagamentos em desacordo com os objetivos pretendidos pelo Programa.

Tabela 15 – Consolidação das situações de risco identificadas pela CGU

Teste	TOTAIS		
	Requerimentos Habilitados	Parcelas Emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
CPF em situação cadastral diferente de regular	74.792	183.960	174.845.709,00
CNPJ em situação "Baixada"	845	2.365	2.042.320,00
Acúmulo com Auxílio Emergencial ¹⁸	32.269	57.523	51.568.945,00
TOTAIS^(a)	107.869	243.120	227.742.326,00

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir dos resultados registrados no presente relatório, contemplando informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

^(a) Os totais não refletem os somatórios dos valores da tabela, haja vista a existência de casos identificados em duas ou mais tipologias; na totalização são desconsideradas as repetições.

Em relação aos resultados apresentados, destaque-se a possibilidade de que os beneficiários tenham sido notificados a prestar esclarecimentos em decorrência da aplicação de controles internos da gestão. Tais notificações podem apresentar repercussões diversas, inclusive a suspensão de pagamento de parcelas em decorrência de irregularidades identificadas pelos gestores. Não foi realizada análise individualizada sobre as notificações e suas repercussões junto aos benefícios.

Comparando-se o total de requerimentos avaliados no presente trabalho com o total de requerimentos identificados nos testes relacionados a pagamentos em possível desacordo com a regras do benefício (Tabela 14), verifica-se o resultado apresentado na tabela em sequência.

Tabela 16: Proporção de benefícios com indicativo de irregularidade em relação ao total de requerimentos avaliados

Situação	Quantidade de Requerimentos	Parcelas emitidas	Valor Disponibilizado (R\$)
Total de requerimentos concedidos (a)	3.053.287	8.078.068	6.941.919.506,00
Total de requerimentos concedidos com possível irregularidade (b)	15.623	26.611	23.588.422,00
% de requerimentos com possível irregularidade (b/a)	0,51%	0,33%	0,34%

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, contemplando informações de requerimentos e de pagamentos disponibilizadas pela Dataprev, com data de atualização em 02.09.2021.

¹⁸ As situações de acúmulo do BEm com o Auxílio Emergencial não representam, a princípio, falhas de controle no processo de habilitação ao BEm, haja vista a existência de ajuste pretérito entre o Ministério da Economia e o Ministério da Cidadania para que, na hipótese de acúmulo do BEm com o Auxílio Emergencial, seja providenciada a interrupção dos pagamentos do Auxílio Emergencial, e não do BEm.

Verifica-se, assim, que o percentual de parcelas emitidas referentes a benefícios com indicativo de irregularidade representa cerca de 0,33% do total de parcelas emitidas para todos os benefícios concedidos. Tais resultados sugerem que, de modo geral, os controles têm sido eficazes em garantir o atendimento aos critérios estabelecidos nas normas do Programa.

ANEXOS

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Após tomar conhecimento da versão preliminar do Relatório de Avaliação nº 988282, a Secretaria de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência manifestou-se por meio da Nota Técnica SEI nº 56543/2021/ME, de 25.11.2021, e do Despacho STRAB-SPPT 20627103, de 30.11.2021.

O conteúdo dos referidos documentos segue transcrito a seguir, organizado por item do relatório, e acompanhado de análises da equipe de auditoria sobre as informações encaminhadas.

Item 1

Manifestação da Unidade Examinada

Quanto ao item 1, que trata de “Beneficiários com indicativo de óbito nas bases de dados governamentais”, os gestores registraram:

“12. Quanto ao achado 1, por meio de análise aleatória, foram identificados o recebimento de pensão por morte e não data de óbito, o que gerou incerteza quanto a identificação do achado, sendo assim se faz necessária avaliação por parte da CGU a fim de confirmar de fato o óbito ou se a informação refere-se ao recebimento de pensão por óbito.

13. Ainda sobre os achados verificou a existência do recebimento de auxílio reclusão, o que não foi possível relacionar com a informação de óbito, mas de acordo com a tabela de Benefícios Administrados pelo INSS, onde o auxílio reclusão faz parte do grupo que contém casos em que os benefícios do bem devem ser liberados.”

Análise da Equipe de Auditoria

Em sua manifestação, a Secretaria de Trabalho sugere que a equipe de auditoria verifique a possível ocorrência de inconsistências nos itens, quais sejam: (i) identificação de beneficiários recebendo pensão por morte, indicando que estariam vivos; e (ii) existência de instituidores de auxílio reclusão dentre os itens, o que também indicaria que os beneficiários estariam vivos.

Verificadas as situações apontadas, registra-se que as pensões por morte indicadas nos resultados da CGU possuem beneficiários do BEm como instituidores das pensões. Assim, os referidos benefícios possuem como fato gerador o óbito da mesma pessoa que se encontra registrada como beneficiária do BEm.

Por outro lado, contatou-se que, de fato, haviam sido incluídos alguns casos de instituidores de auxílio reclusão nos resultados do cruzamento. De forma a corrigir tais inconsistências, foi incluído um filtro para considerar apenas os casos de instituidores de benefícios do tipo

“pensão por morte”. Assim, nesta versão final do Relatório, foram ajustados os resultados das tabelas 3, 14 e 16, especificamente em relação aos casos identificados a partir da Maciça.

Item 2

Manifestação da Unidade Examinada

Para as situações registradas no item 2, que trata de “Pagamento a beneficiário menor de 14 anos de idade”, a Secretaria de Trabalho informou:

“15. Quanto ao achado 2 foi identificada inconsistência no requerimento 2021564250 (...)

19. Diante disso a Coordenação-Geral de Gestão de Benefícios deverá abrir processo administrativo questionando a Caixa quanto ao pagamento com dados divergentes e confirmando o CPF para o qual houve o pagamento do benefício.

20. De posse da resposta da Caixa deverá ser providenciada a abertura de demanda junto a Dataprev a fim de que o citado requerimento seja notificado e encaminhamento de processo administrativo de cobrança para a Superintendência responsável por notificar o trabalhador.”

Análise da Equipe de Auditoria

O gestor informa, em sua manifestação, que apurou a situação apresentada e que adotará providências cabíveis junto aos órgãos e unidades competentes. Assim, mantém-se o item nesta versão final do Relatório visando o monitoramento das providências.

Item 3

Manifestação da Unidade Examinada

Sobre o item 3, que aponta “Requerimentos do BEm com informações pessoais conflitantes com os registros da base do CPF”, foram apresentados os seguintes esclarecimentos:

“Quanto ao achado 3 ainda por meio de análise aleatória, verificou-se a liberação do benefício onde o requerimento apresenta o PIS de um trabalhador e o CPF de outro, sendo assim se faz imprescindível a avaliação da Dataprev nos arquivos disponibilizados pela CGU para análise definitiva dos procedimentos a serem tomados.”

Análise da Equipe de Auditoria

O gestor informa, em sua manifestação, a realização de análise preliminar sobre os casos apresentados pela CGU, tendo constatado requerimentos com registro de PIS e CPF referentes a pessoas distintas e indicando que os arquivos disponibilizados pela CGU serão avaliados pela Dataprev, com vistas à definição dos procedimentos a serem adotados.

ITEM 4

Manifestação da Unidade Examinada

Em relação à identificação de “Beneficiários com CPF em situação cadastral diferente de regular”, situação tratada no item 4, a Secretaria de Trabalho registrou, por meio da Nota Técnica SEI nº 56543/2021/ME:

“24. Quanto ao achado 4 cumpre reapresentar o afirmado em reunião realizada em no dia 03/11/21, por meio do Teams, reunião do Secretário e equipe da SPPT com equipe da Controladoria-Geral da União – CGU junto a CGGB:

25. Recorrentemente, a CGU tem apresentado em seus relatórios de avaliação de benefícios trabalhistas a ocorrência desse item de achado, com respeito ao Benefício Emergencial 2021, o entendimento da CGU sinaliza que a ocorrência de situação divergente de “Regular” no banco de dados da Receita Federal impede o direito ao Benefício.

26. Nos argumentos trazidos pela gestão, a CGU foi cientificada de que não há na norma legal (MP nº 1.045, de 27 de abril de 2021), ou acessórias (caso das portarias), determinante para recebimento ao Benefício Emergencial, caso um trabalhador devidamente identificado como ocupante de posto de trabalhador transmitido pelo seu empregador, apenas por se encontrar com CPF na situação diferente de regular na Receita Federal.

27. Do total de achados, de 74,7 mil situações de CPF apontados pela CGU, grande parte se refere a ocorrência de trabalhadores que possuem o seu CPF em situação suspensa, significando alguma falta de informação junto ao Fisco no seu cadastro, ou mesmo de declaração de renda, e, na maioria dos casos, devido a ausência do Título de Eleitor.

28. Ainda quanto ao assunto cabe destacar que ao consultar CPF desse achado, pode-se verificar que o trabalhador provavelmente ajustou sua situação junto a RFB, pois o mesmo atualmente apresenta-se Ativo.

29. A informação trazida ao relatório conduz a conclusão de que houve o pagamento irregular do BEm num total de R\$ 174.845.709,00, o que não necessariamente conduz a um achado ao Ministério da Economia e relacionado ao BEM, mas assunto a ser tratado diretamente com a RFB.”

Adicionalmente, a manifestação foi complementada por meio do Despacho STRAB-SPPT 20627103, nos seguintes termos:

“Em complemento à Nota Técnica SEI nº 56543/2021/ME (SEI nº 20574499), elaborada pela Coordenação-Geral de Gestão de benefícios, informamos o que segue.

1. A MP nº 1.045, de 27 de abril de 2021, que instituiu o Novo Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda elencou, em seu art. 2º, os seguintes objetivos:

- Preservar o emprego e a renda;

- Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e

- Reduzir o impacto social decorrente das consequências da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19).

2. Ato contínuo, no art. 3º, foram estabelecidas as medidas do Novo Programa:

Art. 3º São medidas do Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda:

I - o pagamento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda;

II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e

III - a suspensão temporária do contrato de trabalho.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

a) aos órgãos da administração pública direta e indireta; e

b) às empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive às suas subsidiárias; e

II - aos organismos internacionais.

3. Destaque-se que, para fazer jus ao benefício, o trabalhador deve estar regularmente vinculado a um empregador, afastadas as ocorrências listadas no Parágrafo Único acima, sendo tais vínculos devidamente validados em sistema informatizado sob gestão deste Ministério do Trabalho e Previdência.

4. Importante ressaltar que a medida contribuiu significativamente para a manutenção do emprego e da renda. Na sua ausência, haveria efeitos adversos aos trabalhadores e à própria economia, considerando que a ocorrência de demissão significaria ingresso do trabalhador no benefício Seguro-Desemprego e o fechamento de empresas impediria a geração de mais de 2,5 milhões de empregos neste ano.

5. Saliente-se que o trabalhador se manteve devidamente vinculado ao empregador, com consequente relação de trabalho entre as partes, sendo assim merecedor da pecúnia. O fato de o trabalhador estar com CPF divergente de regular na Receita Federal do Brasil não interferiu em sua relação com o empregador, consequentemente, não interferiu no direito e nas obrigações advindas desta relação.

6. Noutro cenário, o Auxílio Emergencial trazido ao texto do Relatório, cuja gestão é assunto do Ministério da Cidadania, asseverou o direito do benefício àqueles cidadãos que não mantinham quaisquer relações de emprego. Assim, é admissível supor que a habilitação incluía a regularidade do número do CPF na Receita Federal do Brasil. Não havendo habilitação ao Auxílio Emergencial não há prejuízo, jurídico inclusive, às partes envolvidas.

7. Portanto, e salvo melhor juízo, o nosso entendimento é de que a retenção de salário por serviços pretéritos prestados ao empregador, devido a ocorrência de não regularidade fiscal do trabalhador, não está abraçada no nosso ordenamento legal, não havendo qualquer previsão legal para que sanções desproporcionais sejam aplicadas.

8. Esse entendimento encontra-se corroborado pela PGFN conforme Parecer SEI nº 17118/2021/ME (anexo), itens 24 a 29 e 44-b, que analisou juridicamente o mesmo tema para a concessão do Abono Salarial.

9. Assim, ratifica-se o entendimento de que foi atendida a Recomendação nº 1, qual seja: “Definir e formalizar entendimento acerca da possibilidade ou não de concessão do BEm a empregados que possuam a inscrição de seu CPF em situações cadastrais diferentes de “Regular”, e implementar os respectivos controles sistêmicos. (Achado 4)”, por meio das definições formalizadas neste Despacho e na Nota Técnica SEI nº 56543/2021/ME.

10. Prevalecerá esse entendimento até que seja editada medida no Código Tributário Nacional e devidas conexões no Código Civil, Penal, CLT e normativos da Política Pública, definindo o bloqueio de salário, no todo ou em parte, por conta de irregularidade fiscal envolvendo o CPF.”

Análise da Equipe de Auditoria

Dentre as informações apresentadas pela STRAB, destacam-se os seguintes pontos:

- a) Afirma que a CGU tem apresentado entendimento de que “a ocorrência de situação divergente de ‘Regular’ no banco de dados da Receita Federal impede o direito ao Benefício”;
- b) Registra que não há na norma, legal ou acessória, determinação acerca do não recebimento do BEm pelo fato de o trabalhador se encontrar com CPF na situação diferente de regular junto à RFB;
- c) Sugere que a CGU deve tratar o assunto diretamente com a RFB;
- d) Posiciona-se no sentido de que já definiu e formalizou entendimento acerca da possibilidade de concessão do BEm a empregados que possuem CPF em situação cadastrais diferentes de “Regular” por entender que “a retenção de salário por serviços pretéritos prestados ao empregador, devido a ocorrência de não regularidade fiscal do trabalhador, não está abraçada no nosso ordenamento legal, não havendo qualquer previsão legal para que sanções desproporcionais sejam aplicadas”

Considerando o exposto, destaque-se, inicialmente, que apesar do exposto no item “a” acima, a CGU não firmou entendimento sobre o assunto, tampouco registrou na versão preliminar deste Relatório que o fato impede o recebimento do benefício. Nesse sentido, a CGU recomenda que a Secretaria de Trabalho defina e formalize entendimento acerca da possibilidade de recebimento do BEm por pessoas com o CPF em situação diferente de “Regular”.

Quanto às informações do item “b”, a CGU registrou essa informação já na versão preliminar do relatório.

Sobre tratar o assunto com a RFB, deve-se levar em consideração que a avaliação não visa regularizar a situação dos referidos CPF, tampouco propor mudanças na gestão do cadastro, por parte da RFB. O objetivo da CGU com o presente teste é apontar situação não regulamentada no âmbito do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, e que pode representar riscos à gestão do benefício.

Em relação à argumentação apresentada pela Secretaria no sentido de que a situação cadastral do CPF não seria impeditiva ao recebimento do BEm, entende-se que a formalização do referido posicionamento seria suficiente ao atendimento da recomendação proposta pela CGU. Não obstante o exposto, verifica-se que o posicionamento da STRAB refere-se, especificamente, a situações cadastrais decorrentes de irregularidade fiscal envolvendo o CPF, não havendo menção em relação à possibilidade de recebimento de benefícios por pessoas com CPF em outras situações, a exemplo dos CPF cancelados por multiplicidade e dos CPF cancelados por óbito. Por esse motivo, a recomendação 1 será mantida, de forma a permitir que, durante o monitoramento, os gestores se posicionem quanto às demais situações

cadastrais possíveis do CPF, no sentido de definir se seriam ou não impeditivas para recebimento do benefício.

Por fim, tendo em vista que, apesar dos riscos existentes, o teste em análise aborda situação não regulamentada no âmbito Programa, foram realizados os seguintes ajustes no relatório em relação à sua versão preliminar:

- a) Alteração da tabela de consolidação apresentada na conclusão do relatório (Tabela 14), com a inclusão dos resultados do presente teste em tabela de consolidação apartada das demais tipologias testadas em relatório (Tabela 15), de forma a separar tipologias de naturezas diferentes.

ITEM 5

Manifestação da Unidade Examinada

Sobre o item 5 do relatório, que trata de “Beneficiários vinculados a empresas com CNPJ nas situações ‘Baixada’ e ‘Nula’”, os gestores registraram:

“Quanto ao achado 5, ainda por meio de análise de forma amostral verificou-se que a Data da Baixa da empresa ocorreu posterior a admissão, sendo assim esta Coordenação-Geral entende ser necessária avaliação jurídica quanto ao caso”.

Análise da Equipe de Auditoria

Em sua manifestação, a Secretaria destaca a existência de casos em que a data de “Baixa” da empresa ocorreu posteriormente à admissão do trabalhador em seu quadro, indicando a necessidade de avaliação jurídica sobre o caso.

Posto isso, destaque-se que o teste realizado incluiu os casos em que a situação cadastral ocorreu antes ou durante a vigência do acordo. Assim, é possível que a baixa tenha ocorrido após a admissão do trabalhador ou, até mesmo, após a celebração do acordo para recebimento do BEm. As respectivas datas e outros detalhamentos dos casos identificados constam de informações disponibilizadas aos gestores.

Ademais, cumpre registrar que o referido teste decorre de situação de risco identificada pela equipe de auditoria, em que pese não haver regulamentação clara sobre as repercussões de tais situações sobre o recebimento de benefícios trabalhistas, a exemplo do BEm.

Assim, tendo em vista os riscos existentes, que podem resultar em pagamentos em desacordo com os objetivos pretendidos pelo Programa, entende-se como pertinente a providência sugerida pelos gestores, qual seja, a avaliação jurídica quanto à possibilidade de concessão de benefício a empregados vinculados a CNPJ em situações diferentes de “Ativa”.

Por fim, tendo em vista que, apesar dos riscos existentes, o teste em análise aborda situação não regulamentada no âmbito Programa, foram realizados os seguintes ajustes no relatório:

- a) Alteração da tabela de consolidação apresentada na conclusão do relatório (Tabela 14), com a inclusão dos resultados do presente teste em tabela de consolidação apartada das demais tipologias testadas em relatório (Tabela 15), de forma a separar tipologias de naturezas diferentes.

ITEM 6

Manifestação da Unidade Examinada

No item 6 do relatório, são abordados casos de “Beneficiários que ocupam cargo ou emprego público (ativos e inativos)”. Sobre a referida situação, a STRAB apresentou as seguintes considerações:

“36. Quanto ao achado 6 cumpre salientar que a CGGB não possui acesso as bases utilizadas, sendo assim, os casos deverão ser analisados de forma individual, em uma primeira análise pode-se verificar as seguintes situações:

37. - Vínculo público cessado antes do início do Acordo

38. - Requerimento com 1 parcela paga e requerimento notificado Benefício Suspenso

39. - Requerimento com parcelas pagas, sem notificação.

40. Após a devida avaliação realizada pela Dataprev constatou-se que não há evidências do vínculo nas bases consultadas e utilizadas para batimentos e deverá ser providenciado processo administrativo de cobrança para o Órgão informando sobre o recebimento indevido do BEM pelo servidor apontado por meio de relatório da CGU.”

Análise da Equipe de Auditoria

A partir dos resultados apresentados em relatório, a STRAB afirma ter realizado análises preliminares e identificado diferentes situações dentre os casos apontados pela CGU. Registra, ainda, que as verificações serão individualizadas pelo fato de as bases utilizadas não estarem acessíveis ao Ministério, e que vislumbra como alternativa a criação de processos administrativos de cobrança para os órgãos de origem.

Posto isso, vislumbra-se que a solução proposta pela STRAB permitiria a apuração dos casos apontados com vistas à adoção das repercussões cabíveis. Ademais, quanto às bases de dados utilizadas pela CGU, entende-se que o acesso por parte dos gestores não só propiciaria maior eficiência nos trabalhos de apuração dos casos constantes nos itens deste relatório, mas também permitiria o incremento dos controles existentes no âmbito de vários outros programas geridos pela Secretaria, motivo pelo qual é desejável que sejam empreendidos esforços para obtenção das referidas bases¹⁹ junto aos órgãos responsáveis.

¹⁹ Registre-se que as informações sobre vínculos de servidores estaduais, distritais e municipais não foram obtidas em base de dados única, sob gestão de órgão específico. As informações utilizadas foram obtidas a partir de informações prestadas, em colaboração, por diferentes órgãos e entidades, conforme registrado no Anexo III do relatório (Quadro 4).

ITEM 8

Manifestação da Unidade Examinada

Quanto ao item 8 do relatório, que trata de “Beneficiários que constam na folha de pagamento de benefícios do INSS, excetuadas as situações que permitem o recebimento concomitante do BEm”, a STRAB registrou:

“42. Quanto ao achado 8, ainda de forma aleatória, foram analisados alguns requerimentos onde foi constatado a existência de requerimentos notificados com o recebimento de 1 ou mais parcelas, nesse ponto cumpre novamente apontar a necessidade de seja verificada a data de atualização do CNIS.

43. Ainda quanto ao assunto cumpre apontar que em sendo o benefício previdenciário liberado posteriormente, não caberia compensação de valores por parte do INSS, isso deve-se ao fato de que o segurado encontra-se ativo no INSS e não mais no BEM, o que dificulta o processo de cobrança.”

Análise da Equipe de Auditoria

Em sua manifestação, os gestores informaram a realização de análise de alguns dos requerimentos apontados pela equipe de auditoria, destacando que foram identificados casos de requerimentos já notificados pela gestão. Entende-se que, nesses casos, já existiriam providências em andamento para apuração e regularização de eventuais impropriedades, cabendo aos gestores avaliar as repercussões necessárias caso a caso – a possibilidade de que os casos apontados pela CGU já tivessem sido notificados pela gestão foi mencionada neste relatório de avaliação.

Ainda, a STRAB cita dificuldades relacionadas a realizar o processo de cobrança de devolução de valores referentes aos casos em que houve recebimento do BEm por beneficiários do INSS, informando que devido ao Programa ter finalizado, não há mais vínculo ativo de recebimento de parcelas do BEm.

Quanto às fontes de informações utilizadas pela CGU nos cruzamentos, a Secretaria aponta a necessidade de verificação da data de atualização do CNIS. Registre-se, entretanto, que os testes foram baseados em informações obtidas a partir das folhas de pagamentos do INSS (Maciça), disponibilizadas mensalmente à CGU.

Item 9

Manifestação da Unidade Examinada

Para as situações registradas no item 9, que trata de “Beneficiários que receberam seguro-desemprego de forma concomitante ao recebimento do BEm”, a Secretaria de Trabalho informou:

“(…) por amostragem constatou-se que há requerimentos onde o trabalhador:

46. - Recebeu BEM e em seguida deu entrada no SD – todas parcelas pagas

47. - Recebeu parcelas do BEM e teve acordo notificado

48. - Recebeu BEM e reduziu vigência corretamente, posteriormente recebeu o Seguro-Desemprego.

49. Sendo assim se faz necessária avaliação por meio da Dataprev para separarmos os achados e verificarmos em qual situação há necessidade de notificação do trabalhador por recebimento indevido.”

Análise da Equipe de Auditoria

Conforme informado pela STRAB, foi realizada análise sobre uma amostra dos casos apontados pela equipe de auditoria. Como resultado, foram identificadas diferentes situações junto aos benefícios avaliados, havendo indicação da necessidade de verificação, por parte da Dataprev, para definição dos casos passíveis de notificação do trabalhador.

Posto isso, entende-se que a adoção das providências informadas iria ao encontro de mitigar os casos apontados em relatório em que teria havido acúmulo no recebimento do BEm e do seguro-desemprego.

Item 10

Manifestação da Unidade Examinada

Sobre o item 10, que aponta “Beneficiários do BEm que receberam, cumulativamente, o Auxílio Emergencial, o Auxílio Emergencial Residual ou o Auxílio Emergencial 2021”, foram apresentados os seguintes esclarecimentos:

“51. Quanto ao achado 10 constata-se que a CGU apresentou como achado no Relatório do Benefício Emergencial – 2021 a ocorrência de 32.269 requerimentos num valor total de 51.568.945,00.

52. Havendo a detecção, a CGU foi comunicada que nesses casos, os vínculos de emprego foram confirmados no Benefício Emergencial e que de acordo com a legislação do BEm, não há impedimento para recebimento do Benefício. Esses vínculos de emprego, inclusive, foram verificados nos controles realizados pela CGU.

53. Ao assunto, o entendimento da gestão da SPPT é que nesse caso, o destinatário dessa evidência não é o Ministério da Economia, mas o órgão responsável pelo Auxílio Emergencial, que segundo as regras legais, impedem que o trabalhador possua vínculo de emprego para recebimento deste último benefício.”

Análise da Equipe de Auditoria

Ao manifestar-se, a STRAB indica que uma vez confirmados os vínculos de emprego dos requerentes, não haveria, segundo as normas do Programa, impedimento ao recebimento do BEm. Nesse sentido, indica que eventual irregularidade estaria relacionada à gestão desenvolvido no âmbito do órgão responsável pelo Auxílio Emergencial, qual seja, o Ministério da Cidadania.

Conforme exposto pela STRAB, de fato não há, nas normas referente ao Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, dispositivo vedando a concessão do BEm a pessoas em gozo do Auxílio Emergencial, o que vai ao encontro dos registros da versão preliminar do presente relatório, que afirmavam que os casos de acúmulo identificados não decorreriam de falha gerencial por parte da Secretaria de Trabalho. Ademais, verifica-se que

todas as normas relacionadas às diferentes edições do Auxílio Emergencial vedavam expressamente o pagamento concomitante do Auxílio com outros benefícios federais, o que vincula a atuação dos gestores do Auxílio Emergencial, que deveriam garantir controles para tal situação.

Em verdade, tal acúmulo seria, teoricamente, impossível, haja vista que os referidos programas possuem públicos-alvo distintos – o BEm é destinado a trabalhadores com vínculo formalizado, enquanto o Auxílio Emergencial é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados.

Ocorre que, mesmo assim, diversos casos de pessoas recebendo os dois benefícios foram identificados, o que sugere fragilidade dos controles governamentais, de forma ampla. A responsabilidade maior recai, de fato, sobre o Ministério da Cidadania, responsável pela gestão do Auxílio Emergencial²⁰. Destaque-se, entretanto, que muitos dos casos identificados pela equipe de auditoria decorrem de concessões do BEm posteriores à concessão do Auxílio Emergencial, de forma que seria possível a atuação coordenada entre a Secretaria de Trabalho, o Ministério da Cidadania e a Dataprev (responsável pelo processamento de ambos os benefícios) para mitigar a ocorrência de impropriedades. Nesse sentido, destaque-se que, desde 2020, há um acordo para compartilhamento de informações entre os gestores dos dois benefícios, de forma a permitir a atuação tempestiva do Ministério da Cidadania no tratamento das ocorrências dos acúmulos indevidos.

Assim, reafirma-se não ter sido identificada falha de controle ou descumprimento de normativo por parte da Secretaria de Trabalho em relação aos fatos apontados no presente item. Por outro lado, é relevante destacar a existência de oportunidade de melhoria em relação à gestão de duas das principais ações de assistência empreendidas pelo Governo Federal em resposta às consequências decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).

Por fim, considerando que a situação relacionada ao acúmulo do BEm com o Auxílio Emergencial difere dos demais pontos avaliados no relatório, em especial quanto ao grau de responsabilidade da STRAB sobre a questão, os casos foram apartados na consolidação apresentada na conclusão do relatório.

Item 11

Manifestação da Unidade Examinada

Quanto aos casos de “Beneficiários que não possuíam contrato de trabalho vigente em 28.04.2021 ou no momento da celebração do acordo”, apresentados no item 11 do relatório, a STRAB informou:

“55. Quanto ao achado 11 cumpre esclarecer que a regra apontada no relatório cita o cadastro da informação no Esocial, mas não considerou a existência de informações por meio da GFIP, sendo assim, e

²⁰ Os casos de acúmulo do BEm com o Auxílio Emergencial foram apresentados e vêm sendo monitorados junto ao Ministério da Cidadania, no contexto das ações de acompanhamento relacionadas aos três auxílios: Auxílio Emergencial, auxílio Emergencial Residual e Auxílio Emergencial 2021.

com a finalidade de ajustar a regra para realidade de informações cadastrais a data da informação do vínculo também deve ser validade na GFIP.”

Análise da Equipe de Auditoria

A Secretaria de Trabalho registra que a CGU não considerou informações oriundas da GFIP, destacando a necessidade de utilização de tais informações para dar segurança aos testes.

Ocorre que a afirmação apresentada pela STRAB está equivocada, uma vez que o presente teste considerou informações da GFIP atualizadas até julho/2021, conforme registrado no item 11 e nos Anexos II e III do Relatório de Avaliação. Ademais, de forma a complementar as informações da GFIP, utilizou-se a RAIS 2019. Por outro lado, os testes não consideraram as informações cadastradas no e-Social.

Por fim, registra-se que os testes executados pela auditoria possuem como objetivo apresentar diagnósticos e alertas relacionados à execução do Programa, de forma que não substituem os controles internos administrativos implementados pela gestão. Assim, apresentados os critérios utilizados pela CGU, cabe aos gestores avaliar se os indicadores de irregularidade apresentados pela equipe de auditoria se confirmam, inclusive por meio da realização de testes adicionais com outras fontes de informação, a exemplo do próprio e-Social.

Conclusão

Manifestação da Unidade Examinada

A STRAB manifestou-se, ainda, sobre a conclusão registrada no relatório de avaliação:

“11. Esta SPPT entende que a CGU tem total autonomia para apontar como achados os elementos que considera relevantes no processo de auditoria. Contudo, considerando as definições acima formalizadas, assim como a posição exarada pelo órgão de controle quanto à exclusão dos casos de acúmulo com o Auxílio Emergencial e casos em que o CPF se encontrava “Pendente de Regularização” na conclusão do referido Relatório, solicita-se revisar pontualmente o texto do Relatório Preliminar (SEI nº 20647782) para:

- que sejam apartados na Tabela 14 - Consolidação dos resultados dos cruzamentos relacionados ao BEm (dados atualizados em 02.09.2021) os itens "CPF em situação cadastral diferente de regular" e "Acúmulo com Auxílio Emergencial", constantes na página 21, de modo a que não sejam contabilizados como pagamentos com indicativo de irregularidade, a exemplo do que mostra a tabela 16 - Proporção de requerimentos do BEm (exceto casos de acúmulo com o Auxílio Emergencial e casos em que o CPF se encontrava “Pendente de Regularização”); e

- que seja alterada a Tabela 15, retirando dos totalizadores os valores e quantidades referentes aos casos de acúmulo com o Auxílio Emergencial e casos em que o CPF se encontrava “Pendente de Regularização”, evidenciando-se assim não se tratar de irregularidade.”

Análise da Equipe de Auditoria

Considerando as sugestões apresentadas pelos gestores, naquilo que se identificou como pertinente, foram realizados ajustes nas tabelas 14 e 15 do Relatório, conforme registrado anteriormente nas análises das manifestações em relação aos itens do Relatório.

II – DETALHAMENTO DAS TRILHAS APLICADAS NOS CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES

Em relação à possível existência de inconsistências cadastrais.

1. Há beneficiários com indicativo de óbito nas bases de dados governamentais?

Esta trilha foi desenvolvida utilizando as seguintes bases: (i) Base de requerimentos do BEm, (ii) Base de pagamentos do BEm, (iii) Base de óbitos do SIRC, (iv) Base de óbitos do SISOB, (v) Base de dados da Maciça, (vi) Base de dados do SIAPE e (vii) base dados do CPF. O batimento foi realizado através da execução dos seguintes passos:

Passo nº 1 - Obteve-se o CPF e a data de nascimento do empregado através da base de requerimentos do BEm.

Passo nº 2 - Com o CPF obtido, identificou-se a data de nascimento registrada na base do CPF da Receita Federal.

Passo nº 3 – Na base do SIRC, obteve-se a data de óbito registrada para os CPF presentes na base de dados de requerimentos, desde que a data de nascimento do falecido, no SIRC, fosse igual a uma das duas datas de nascimento obtidas anteriormente (base de requerimentos do BEm ou da base de CPF²¹).

Passo nº 4 – Na base do SISOB, obteve-se a data de óbito registrada para os CPF presentes na base de dados de requerimentos, desde que a data de nascimento do falecido, no SISOB, fosse igual a uma das duas datas de nascimento obtidas anteriormente (base de requerimentos do BEm ou da base de CPF).

Passo nº 5 – Na Maciça e no SIAPE, obteve-se a data de óbito registrada para os instituidores de pensão por morte que possuíam CPF presente na base requerimentos do BEm.

Passo nº 6 - Fez-se a seleção dos requerimentos e suas respectivas parcelas emitidas, se houvesse, onde pelo menos uma das datas de óbito (identificadas no SIRC, no SISOB ou pela verificação da instituição de pensão por morte no SIAPE e na Maciça) tenha ocorrido antes da data do acordo ou durante sua vigência.

2. Há beneficiários menores de 14 anos de idade?

Esta trilha foi desenvolvida utilizando as seguintes bases: (i) Base de requerimentos do BEm, (ii) Base de pagamentos do BEm e (iii) Base de dados do CPF. O batimento foi realizado através da execução dos seguintes passos:

Passo nº 1 - Obteve-se o CPF do empregado através da base de requerimentos do BEm.

Passo nº 2 – Através do CPF obtido, obteve-se a data de nascimento do empregado, registrada na base de CPF da RFB.

²¹ A utilização da data de nascimento registrada na base do CPF se deu em virtude da existência de erros de preenchimento para alguns dados da base de requerimentos do BEm, dentre os quais, a data de nascimento dos requerentes.

Passo nº 3 – Utilizando a data obtida no passo nº 2, calculou-se a idade do empregado na data do acordo (presente na base de requerimentos), desconsiderando os requerimentos cuja idade do empregado nesta data ultrapassasse (inclusive) 14 anos.

Passo nº 4 – Fez-se a seleção dos requerimentos e suas respectivas parcelas emitidas, se houvesse, onde os testes realizados nos passos anteriores indicassem idade inferior a 14 anos na data do acordo.

3. As informações registradas nos requerimentos do BEm coincidem com as informações pessoais existentes na base de CPF da Receita Federal do Brasil (RFB)?

Esta trilha foi desenvolvida utilizando as seguintes bases: (i) Base de requerimentos do BEm, (ii) Base de pagamentos do BEm e (iii) Base de dados do CPF. O batimento foi realizado através da execução dos seguintes passos:

Passo nº 1 – A partir do CPF registrado no requerimento do BEm, foram obtidos os registros de nome e de data de nascimento presentes na base do CPF.

Passo nº 2 – O nome e a data de nascimento obtidos na base do CPF foram comparados ao nome e à data de nascimento presentes no requerimento do BEm. Havendo, de forma simultânea, diferença nas datas de nascimento e nos nomes²², considerou-se haver descasamento entre as informações das bases avaliadas.

Passo nº 3 – Fez-se a seleção dos requerimentos e suas respectivas parcelas emitidas, se houvesse, onde os testes realizados nos passos anteriores indicassem descasamento entre as informações do requerimento do BEm e os registros presentes na base do CPF.

4. Beneficiários com CPF inexistente ou em situação cadastral diferente de regular.

Esta trilha foi desenvolvida utilizando as seguintes bases: (i) Base de requerimentos do BEm, (ii) Base de pagamentos do BEm e (iii) Base de dados do CPF. O batimento foi realizado através da execução dos seguintes passos:

Passo nº 1 – A partir do CPF registrado no requerimento do BEm, foram obtidos os registros de situação cadastral e a data da última operação presentes na base do CPF.

Passo nº 2 – Foram descartados do batimento aqueles registros cuja situação era igual a “Regular”. Posteriormente, foram indicados aqueles cuja “data da última operação” fosse anterior à data do acordo contida no requerimento, qualificando, dessa forma, aqueles que já estavam em situação diferente de “Regular” antes do pacto.

Passo nº 3 – Fez-se a seleção dos requerimentos e suas respectivas parcelas emitidas, se houvesse, onde os testes realizados nos passos anteriores indicaram beneficiários com CPF em situação cadastral diferente de regular.

²² Para avaliação do grau de semelhança entre os nomes, foi aplicada função para obtenção da distância de Levenshtein. A função foi ajustada para incluir nos resultados casos em que a semelhança entre os nomes fosse inferior a 50%.

5. Há beneficiários vinculados a empresas com CNPJ nas situações "Baixada" e "Nula"?

Esta trilha foi desenvolvida utilizando as seguintes bases: (i) Base de requerimentos do BEm, (ii) Base de pagamentos do BEm e (iii) Base do CNPJ. O batimento foi realizado através da execução dos seguintes passos:

Passo nº 1 - Obteve-se o CNPJ do empregador através da base de requerimentos.

Passo nº 2 - Com o CNPJ obtido no passo anterior, fez-se batimento com a base de CNPJ, identificando os requerimentos de empregadores cuja situação do CNPJ registrada fosse "Baixada" ou "Nula", considerando apenas os casos onde o campo "data da situação do CNPJ" possuísse data anterior ou compreendida dentro do período do acordo.

Passo nº 3 – Adicionalmente, os requerimentos obtidos no passo anterior foram testados quanto à existência de pelo menos um CNPJ, da matriz ou de alguma filial, com situação cadastral "Ativa" – para tal, foram utilizados os oito primeiros dígitos do CNPJ. Esse teste visou verificar possível equívoco no preenchimento da informação, por parte dos empregadores.

Passo nº 4 – Fez-se a seleção dos requerimentos e suas respectivas parcelas emitidas, se houvesse, para os CNPJ informados que se encontravam com situação "Baixada" ou "Nula" (passo nº 2) e que não possuíam filial ou matriz com situação cadastral "Ativa" (passo nº 3).

Em relação à possível existência de situações vedadas pelas normas do Programa.

6. Há beneficiários ocupando cargo ou emprego público (ativos e inativos)?

Para verificar o atendimento deste critério, foram utilizadas as seguintes bases: (i) Base de requerimentos do BEm, (ii) Base de pagamentos do BEm; (iii) Base de dados do SIAPE (ativos e inativos); (iv) Bases de servidores públicos estaduais e municipais (ativos e inativos); (v) Base de servidores militares (ativos e inativos); (vi) Base de servidores públicos do Bacen (ativos e inativos) e (vi) Base de empregados públicos de estatais.

O batimento foi realizado através da execução dos seguintes passos:

Passo nº 1 - Obteve-se o CPF do empregado através da base de requerimentos.

Passo nº 2 - Fez-se o batimento, pelo CPF do empregado, com a base de Servidores públicos federais – Siape (ativos e inativos), identificando os requerimentos e seus respectivos pagamentos. Foram selecionados somente aqueles onde o CPF do requerente fosse igual ao CPF do servidor, cuja competência (mês e ano) de pagamento da base do SIAPE coincidia com a competência de pagamento do BEm.

Passo nº 3 - Fez-se o batimento, pelo CPF do empregado, com a base de Servidores públicos do Bacen (ativos e inativos), identificando os requerimentos e seus respectivos pagamentos. Foram selecionados somente aqueles onde o CPF do requerente fosse igual ao CPF do servidor, cuja competência (mês e ano) de pagamento da base do Bacen coincidia com a competência de pagamento do BEm.

Passo nº 4 - Fez-se o batimento, pelo CPF do empregado, com a base de Servidores militares (ativos e inativos), identificando os requerimentos e seus respectivos pagamentos. Foram selecionados somente aqueles onde o CPF do requerente fosse igual ao CPF do militar, cuja competência (mês e ano) de pagamento da base de militares coincidia com a competência de pagamento do BEm.

Passo nº 5 - Fez-se o batimento, pelo CPF do empregado, com a base de empregados públicos das estatais, identificando os requerimentos e seus respectivos pagamentos. Foram selecionados somente aqueles onde o CPF do requerente fosse igual ao CPF do empregado público, cuja competência (mês e ano) de pagamento na base coincidia com a competência de pagamento do BEm.

Passo nº 6 - Fez-se o batimento, pelo CPF do empregado, com a base de servidores públicos estaduais e municipais (ativos e inativos), identificando os requerimentos e seus respectivos pagamentos. Foram selecionados somente aqueles onde o CPF do requerente fosse igual ao CPF do servidor. Esse teste considerou as bases e competências relacionadas no Quadro 4. Foram excluídos desse batimento os resultados cujas remunerações fossem menores ou iguais a R\$ 550 (meio salário-mínimo), assim como aquelas remunerações identificadas como do tipo pensão ou que não estavam devidamente identificadas na base.

Passo nº 7 – Para os resultados obtidos nos passos nº 2 a 6, foram excluídos os casos de recebimento de pensões alimentícias, de benefícios de pensão por morte e, especificamente para as folhas de pagamentos de estados e municípios, de outras pensões porventura existentes.

Passo nº 8 – Fez-se a seleção dos requerimentos e suas respectivas parcelas emitidas, se houvesse, de acordo com os resultados dos testes realizados.

7. Há beneficiários titulares de mandato eletivo?

Esta trilha foi desenvolvida utilizando as seguintes bases: (i) Base de requerimentos do BEm, (ii) Base de pagamentos do BEm e (iii) Relação dos Candidatos Eleitos do TSE. O batimento foi realizado através da execução dos seguintes passos:

Passo nº 1 – Obteve-se o CPF do empregado através da base de requerimentos.

Passo nº 2 – Através do CPF obtido, buscou-se identificar, na base do TSE, registro de candidatos a mandato eletivo que estivessem na condição de eleitos.

Passo nº 3 – Fez-se a seleção dos requerimentos e suas respectivas parcelas emitidas, se houvesse, de acordo com os testes realizados nos passos anteriores.

8. Há beneficiários do BEm presentes na folha de pagamentos dos benefícios concedidos pelo INSS, ressalvados os benefícios de pensão por morte e auxílio acidente?

Esta trilha foi desenvolvida utilizando as seguintes bases: (i) Base de requerimentos do BEm, (ii) Base de pagamentos do BEm e (iii) Folha de pagamentos do INSS (Maciça). O batimento foi realizado através da execução dos seguintes passos:

Passo nº 1 – Obteve-se o CPF do empregado através da base de requerimentos.

Passo nº 2 – Fez-se o batimento, pelo CPF do empregado, com a Maciça. Foram considerados somente os casos onde o CPF do requerente fosse igual ao CPF do

beneficiário do INSS e o mês de recebimento do seu benefício fosse igual ao mês de competência do BEm.

Passo nº 3 – Foram desconsiderados os acúmulos do BEm com os benefícios de pensão por morte e auxílio acidente²³.

Passo nº 4 – Fez-se a seleção dos requerimentos e suas respectivas parcelas emitidas, se houvesse, a partir dos resultados dos testes realizados nos passos anteriores.

9. Há beneficiários em gozo de seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades?

Esta trilha foi desenvolvida utilizando as seguintes bases: (i) Base de requerimentos do BEm, (ii) Base de pagamentos do BEm, (iii) Base de Gestão do Seguro-Desemprego (BGSD) e (iv) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social (GFIP). O batimento foi realizado através da execução dos seguintes passos:

Passo nº 1 – Fez-se o batimento entre a base do BEm e a BGSD²⁴, de forma a identificar eventuais requerimentos e pagamentos de seguro-desemprego a requerentes do BEm. Para isso, foram considerados somente aqueles registros onde o NIT do requerente do BEm fosse igual ao NIT do beneficiário do seguro-desemprego.

Passo nº 2: Análise sobre o seguro-desemprego ao pescador artesanal - para os requerentes do BEm presentes na BGSD, verificou-se a data do início do defeso a que o seguro se refere (doravante denominada “Data de Referência”).

Passo nº 3: Análise sobre o seguro-desemprego pago aos trabalhadores formais – para os requerentes do BEm presentes na BGSD, obteve-se, junto à base de dados da GFIP, a partir do CPF dos beneficiários e do número do CNPJ informado no requerimento do seguro-desemprego, a data de demissão para os vínculos que deram causa ao recebimento do seguro-desemprego (que também será chamada “Data de Referência”).

Passo nº 4 – A partir da “Data de Referência” identificada para cada benefício do seguro-desemprego, calculou-se o prazo de recebimento desse benefício, de acordo com o número de parcelas registradas na base utilizada.

Passo nº 5 – Fez-se a seleção dos requerimentos do BEm e suas respectivas parcelas emitidas, se houvesse, onde identificou-se a sobreposição de pagamentos de parcelas do seguro-desemprego (considerando-se os dias subsequentes à “Data de Referência”, conforme o número de parcelas emitidas) e de parcelas do BEm (considerando-se as datas de início e de término da competência das parcelas).

10. Há beneficiários recebendo, cumulativamente, o Auxílio Emergencial?

Esta trilha foi desenvolvida utilizando as seguintes bases: (i) Base de requerimentos do BEm, (ii) Base de pagamentos do BEm e (iii) Folha de pagamentos do Auxílio

²³ Em virtude das disposições da Portaria SEPRT/ME nº 6.100/2021, os seguintes códigos de benefício, presentes na Maciça, não foram considerados como acúmulo indevido: : '01', '02', '03', '21', '22', '23', '26', '27', '28', '29', '36', '54', '55', '56', '59', '60', '84', '89', '93', '94', '95' e '96'.

²⁴ Nesse teste foram consideradas as seguintes modalidades do seguro-desemprego: “Trabalhador Formal”, “Domésticos”, “Trabalhadores Resgatados” e “Pescador Artesanal”.

Emergencial (incluindo Auxílio Emergencial, Auxílio Emergencial Residual e Auxílio Emergencial 2021). O batimento foi realizado através da execução dos seguintes passos:

Passo nº 1 – Obteve-se o CPF do empregado através da base de requerimentos do BEm.

Passo nº 2 – Fez-se o batimento, pelo CPF do empregado, com a folha de pagamentos do auxílio emergencial, identificando os requerimentos do BEm e seus respectivos pagamentos. Foram considerados somente aqueles onde o CPF do requerente ao BEm fosse igual ao CPF do beneficiário do Auxílio Emergencial e o mês de recebimento fosse igual ao mês de competência do BEm.

Passo nº 3 – Fez-se a seleção dos requerimentos e suas respectivas parcelas emitidas, se houvesse, para casos de acúmulo, na mesma competência, entre o BEm e o Auxílio Emergencial, o Auxílio Emergencial Residual ou o Auxílio Emergencial 2021.

11. Os beneficiários possuíam contrato de trabalho vigente em 28.04.2021, e estes se encontravam vigentes na data de início do acordo?

Esta trilha foi desenvolvida utilizando as seguintes bases: (i) Base de requerimentos do BEm, (ii) Base de pagamentos do BEm, (iii) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social (GFIP) e (iv) Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2019. O batimento foi realizado através da execução dos seguintes passos:

Passo nº 1 – Obteve-se o CPF do empregado através da base de requerimentos.

Passo nº 2 – Fez-se o batimento, pelo CPF do empregado, com a base da GFIP. Foram considerados somente os vínculos da GFIP em que o CPF do requerente e o CNPJ (oito primeiros dígitos) do empregador coincidiam com as informações registradas na base de requerimentos do BEm. O teste se restringiu aos empregadores do tipo “CNPJ”²⁵. Caso esse batimento tenha tido como resultado dois vínculos para o mesmo empregador na GFIP, convencionou-se o seguinte: se o empregado tiver mais de um vínculo em aberto, será utilizado aquele com data de admissão mais antiga; se não houver vínculos em aberto, o vínculo utilizado será o que tiver data de desligamento mais recente;

Passo nº 3 – De forma a mitigar eventuais problemas relacionados à transmissão da GFIP por parte dos empregadores, realizou-se teste adicional junto à RAIS 2019. Buscou-se o CPF dos beneficiários do BEm junto à RAIS, e, caso identificado vínculo ativo na RAIS para o CNPJ informado no requerimento, testou-se a existência de informação de desligamento na base de dados da GFIP após 2019. Beneficiários encontrados na RAIS, e que não possuem registro de desligamento na GFIP, tiveram sua situação considerada como regular.

Passo nº 4 – Foram selecionados os requerimentos e parcelas do BEm, de acordo com os resultados dos passos nº 2 e nº 3.

²⁵ Há a ocorrência de empregadores do tipo “pessoa física”, a exemplo dos requerimentos para empregadas domésticas.

12. Há beneficiários que foram desligados durante ou após o recebimento do benefício, durante o período de garantia provisória no emprego?

O teste utilizou as seguintes bases: (i) Base de requerimentos do BEm, (ii) Base de pagamentos do BEm e (iii) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social (GFIP). O batimento foi realizado através da execução dos seguintes passos:

Passo nº 1 – Obteve-se o CPF do empregado através da base de requerimentos.

Passo nº 2 – Fez-se o batimento, pelo CPF do empregado, com a base da GFIP, para identificação dos vínculos existentes para o mesmo CPF e o mesmo CNPJ (oito primeiros dígitos) encontrados no requerimento do BEm. O teste se restringiu aos empregadores do tipo “CNPJ”. Caso esse batimento tenha tido como resultado dois vínculos para o mesmo empregador na GFIP, convencionou-se o seguinte: se o empregado tiver mais de um vínculo em aberto, será utilizado aquele com data de admissão mais antiga; se não houver vínculos em aberto, o vínculo utilizado será o que tiver data de desligamento mais recente.

Passo nº 3 – Filtrou-se os requerimentos do BEm e as parcelas referentes a beneficiários cujo vínculo possuía data de desligamento ocorrida durante o período compreendido entre a data do acordo (obtida na base de requerimentos) e a data final da garantia, que é calculada com a seguinte fórmula: data do acordo + (2 x “dias de duração do acordo”).

III – INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS BASES DE DADOS UTILIZADAS NO CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES

Quadro 3 – Bases de dados utilizadas

Base	Órgão responsável	Data de atualização
Base cadastral de requerimentos do BEm	Secretaria Especial de Previdência e Trabalho	02.09.2021
Base de pagamentos do BEm	Secretaria Especial de Previdência e Trabalho	02.09.2021
Base de Gestão do Seguro Desemprego (BGSD)	Secretaria Especial de Previdência e Trabalho	(Bases mensais entre 04.2021 e 08.2021)
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	03.09.2021
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	08.2021
Folha de pagamentos do Auxílio Emergencial	Secretaria Especial do Desenvolvimento Social	06.09.2021
Folha de pagamentos do INSS (Maciça)	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	08.2021
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social (GFIP)	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	07.2021
Relação dos Candidatos Eleitos	Tribunal Superior Eleitoral (TSE)	03.2021
Servidores militares (ativos e inativos)	Ministério da Defesa	06.2021
Servidores públicos estaduais e municipais (ativos e inativos)	Tribunais de Contas dos Estados, de Municípios e Controladorias-Gerais dos Estados	diversas, detalhadas no Quadro 4
Servidores públicos federais - Siape	Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG)	07.2021
Servidores públicos do Bacen	Banco Central do Brasil	07.2021
Empregados públicos das Estatais	Diversas Empresas Estatais	08.2021: 12 estatais 07.2021: 73 estatais
Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi)	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	04.2020
Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC)	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	08.2021
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)	Secretaria Especial de Previdência e Trabalho	12.2019

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, a partir das informações das respectivas bases de dados.

Quadro 4: Bases de dados de servidores públicos utilizadas nos cruzamentos de informações

UF	Base	Órgão que disponibilizou a base	Mês de referência
AC	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC)	02.2021
AM	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM)	04.2021
AP	Servidores	Controladoria-Geral do Estado do Amapá (CGE/AP)	03.2021
AP	Servidores	Prefeitura Municipal de Porto Grande/AP	03.2021
BA	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA)	03.2021
CE	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE)	01.2021
DF	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF)	01.2021
ES	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES)	02.2021
GO	Servidores	Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE/GO)	02.2021
GO	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO)	12.2020
MA	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA)	02.2021
MG	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE/MG)	03.2021
MS	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS)	01.2021
MT	Servidores	Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso (CGE/MT)	03.2021
MT	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT)	02.2021
PA	Servidores	Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA)	Não informado
PA	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA)	Não informado
PB	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB)	02.2021
PE	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE)	03.2021
PI	Servidores	Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI)	05.2021
PR	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR)	01.2021

UF	Base	Órgão que disponibilizou a base	Mês de referência
RJ	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ)	04.2021
RN	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN)	03.2021
RR	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR)	02.2021
RS	Servidores	Prefeitura de Caxias do Sul/RS	04.2021
RS	Servidores	Prefeitura de Novo Hamburgo/RS	03.2021
RS	Servidores	Prefeitura de Porto Alegre/RS	03.2021
SC	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina (CGE/SC)	02.2021
SC	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Prefeituras do Estado de Santa Catarina ^(a)	Variável
SC	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC)	Não informado
SE	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE)	03.2021
SP	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP)	02.2021
SP	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM/SP)	02.2021
TO	Aposentados, Pensionistas e Servidores	Tribunal de Contas do Estado de Tocantins (TCE/TO)	12.2020

Fonte: Elaborado pela CGU a partir de informações encaminhadas pelos órgãos que disponibilizaram as bases, em colaboração para viabilizar a execução dos cruzamentos, cujos resultados estão registrados no item específico.

^(a) Foram obtidos dados das folhas de pagamento de municípios do Estado de SC diretamente junto às prefeituras municipais. Até a data de realização dos cruzamentos, a CGU recebeu 115 bases de dados de municípios do Estado.